

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên thủ tục</b>           | Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mã thủ tục</b>            | 1.115431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Số quyết định</b>         | 1868/QĐ-UBND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cấp thực hiện</b>         | Tỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Loại thủ tục</b>          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lĩnh vực</b>              | Đất đai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Đối tượng thực hiện</b>   | Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cơ quan có thẩm quyền</b> | UBND tỉnh Bắc Ninh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Địa chỉ tiếp nhận HS</b>  | +Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia ( <a href="https://dichvucong.gov.vn">https://dichvucong.gov.vn</a> )<br>+ Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến:<br>- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh; địa chỉ tầng 1 và tầng 2 (giữa 2 toà nhà A, B) Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh hoặc Điểm tiếp nhận và Trả kết quả phường Kinh Bắc, địa chỉ: Số 31, đường Kinh Dương Vương, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh<br>- Hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (trường hợp nộp hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính). |
| <b>Cơ quan được ủy quyền</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cơ quan phối hợp</b>      | Cơ quan thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ, làm văn bản trả lại hồ sơ đồng thời hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết);
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có).
- Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hồ sơ gồm:
  - + Tờ trình theo Mẫu số 05 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này.
  - + Dự thảo Quyết định chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 08 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này
  - + Hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử giao đất, cho thuê đất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất.

Chuyển thông tin địa chính theo Mẫu số 19 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo quyết định này cho cơ quan thuế (đối với trường hợp xác định giá đất theo bảng giá).

Trường hợp phải xác định giá đất cụ thể thì tổ chức việc xác định giá đất. Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất thì thực hiện chuyển thông tin địa chính theo Mẫu số 19 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này cho cơ quan thuế.

Cơ quan Thuế:

- + Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định;
- + Ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng đất.
- + Người sử dụng đất nộp bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp theo pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và theo pháp luật về quản lý thuế.
- + Cơ quan thuế gửi văn bản thông báo người sử dụng đất đã hoàn thành việc nộp bổ sung; gửi văn bản thông báo đã hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường ký hợp đồng thuê đất hoặc phụ lục Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất (trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu); ký Giấy chứng nhận, và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất chuyển Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật chính lý hồ sơ địa chính.

## THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                   | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
|-------------------------------|------------------|-------------|
| - Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu 1). | Mẫu 1..docx      | 1 bản chính |

## CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trực tiếp     | 15 ngày             | Miễn phí    | Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. |
| Trực tuyến    | 12 ngày             | Miễn phí    | Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. |
| Qua bưu điện  | 12 ngày             | Miễn phí    | Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |          | <p>không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.</p>                                                                                                                                                    |
| Trực tuyến   | 15 ngày | Miễn phí | <p>Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.</p> |
| Qua bưu điện | 15 ngày | Miễn phí | <p>Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Đối với các xã miền núi; vùng</p>                                                                                                                                                                                             |

|           |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |          | có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trực tiếp | 12 ngày | Miễn phí | Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Đối với các xã miền núi; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 15 ngày., Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm nhưng thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai thì được lựa chọn chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất còn lại.
- Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực mà có nhu cầu chuyển sang hình thức giao đất, cho thuê đất theo quy định.
- Trường hợp khu công nghiệp được đầu tư bằng ngân sách nhà nước mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã giao cho tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng đã được đầu tư.

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất

Mã: KQ.G10.000870

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ